Santiago, trece de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que por sentencia de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, el Tribunal de Contratación Pública, rechazó la impugnación interpuesta por don Rafael Novoa Arrevola, en representación de la sociedad Novojet Chile Limitada, en contra del Servicio Nacional de Turismo, por no resultar ilegales ni arbitrarios la evaluación de las ofertas ni la dictación de la Resolución Exenta N°222, de 1° de mayo de 2017, que adjudicó la licitación pública, en proceso licitatorio denominado "Vacaciones Tercera Edad" (Lote 1), ID N°1591-14-LR17.

A fojas 701, don Cristián Mir Balmaceda, abogado en representación de la demandante Novojet Chile Limitada, interpone recurso de reclamación en contra de la sentencia aludida, solicitando se revoque la sentencia impugnada y se declare que se acoge la demanda de impugnación.

A fojas 699, don Andrés Hassen Rosales, por la demandada, Servicio Nacional de Turismo, interpone recurso de reclamación en contra de la sentencia aludida, solicitando se revoque la sentencia impugnada solo en cuanto no condena en costas a la reclamante.

I.- En cuanto al reclamo de Novojet Chile Limitada

SEGUNDO: La reclamante señala que el proceso se centró en los actos ilegales y arbitrarios cometidos por la Comisión Evaluadora encargada de resolver la adjudicación de la licitación pública ya referida, en la que no solo desatendió la letra y espíritu de las Bases de Licitación, sino que además actuó en contradicción a sus propias actuaciones previas en la misma materia, y que fueron señaladas en la demanda de impugnación.

Indica que todas las ilegalidades y arbitrariedades impugnadas fueron acreditadas en el proceso, no obstante lo cual el tribunal desestimó la prueba rendida, desacreditando incluso a los testigos presentados por su parte.

Manifiesta que acoger la tacha opuestas a los testigos presentados por su parte, por tener el carácter de dependiente, no es sino una muestra evidente de la arbitrariedad de las actuaciones del Honorable Tribunal, ya que ello riñe desde hace tiempo con la Doctrina y Jurisprudencia de nuestros Tribunales de la República.

WLHXGFTYPX

Añade que las actuaciones del Honorable Tribunal se agravan aún más desde el momento que no sólo acoge las tachas en contra de sus testigos, sino que también rechaza la tacha de los testigos presentados por la defensa de SERNATUR quienes trabajaron efectivamente en el proyecto y que por lo mismo no pueden sino ser dependientes de quién los presentó.

Argumenta que el Honorable Tribunal, al no haber tratado los testigos de ambas partes con las mismas consideraciones, desatendió la norma de igualdad de las partes, y de forma arbitraria favoreció las declaraciones de los testigos de la demandada.

Asimismo, arguye que su parte le manifestó al Tribunal la impertinencia, parcialidad y sesgo de los testigos, quienes eran miembros de la Comisión Evaluadora que conoció y adjudicó las ofertas de licitación, puesto que son los propios causantes y mentores del acto que se impugnara, constituyéndose una grave arbitrariedad por parte del Tribunal de Contratación Pública.

En definitiva, expresa que la forma en que el Tribunal sopesa la prueba testimonial de las partes, importa una arbitrariedad y discrecionalidad que atenta derechamente contra el principio de igualdad de los litigantes.

El reclamante indica que la empresa adjudicataria no cumplió con el punto 8 de las Bases de Licitación, denominado Documento de Garantía de Seriedad de la Oferta, pues la empresa entregó una boleta de garantía que no cumplía con las Bases, toda vez que su glosa era distinta, hecho acreditado en la causa por los mismos testigos de SERNATUR.

Manifiesta que SERNATUR tenía la facultad que pedir el cambio de la boleta.

Agrega que la boleta es un requisito de admisibilidad de la oferta, que no admite aclaraciones y/o rectificaciones.

Argumenta que el aceptar el cambio de la boleta de garantía, con posterioridad a su presentación sin fundamentos, constituye una clara y abierta actuación ilegal y arbitraria, agregando que existió un acto discrecional con respecto a los demás participantes, quienes presentaron sus garantías de forma correcta, fueron sancionados con la asignación de menos

WLHXGFTYPX

puntos por errores formales de la misma índole que aquellos incurridos por la empresa adjudicataria, pero a la cual se otorgó la posibilidad de rectificar.

Manifiesta que no es posible excusar la conducta asumida por SERNATUR y avalada en la sentencia que se impugna, bajo el mero pretexto de que se trataba del uso de facultades contempladas en las Bases. Ello repugna cuando emana de una sentencia de un Tribunal de la República que no fundamenta sus dichos y se ampara en meras formalidades, toda vez que la consecución del fin público perseguido, de transparencia, no libera a la autoridad administrativa de su deber de ajustarse a los principios de igualdad de los oferentes ante las Bases y de Estricta sujeción a las Bases, consagrados en la ley 19.886.

Un segundo aspecto que la sentencia desestima de acuerdo con la parte reclamante, nuevamente con grave arbitrariedad e ilegalidad, dice relación con la "Estructura paquetes turísticos, montos máximos de cobro, por subsidio y copago, en lo que se refiere a "valores totales temporada media, cupos regulares", valores totales temporada media, cupos sociales" y "valores subsidio temporada media, cupos sociales", que la empresa adjudicataria no cumplió.

Arguye que lo que el fallo sostiene y que corresponde reprochar, es que las Bases no constituyen elementos válidos para la evaluación de las ofertas aun cuando deben ser considerados para la preparación de estas.

Manifiesta que el Honorable Tribunal en este punto desestima de forma arbitraria que es necesario que las ofertas deben ajustarse a todos los criterios de las bases de licitación, ya que ello determina los costos asociados a la oferta para la ejecución posterior del programa, es decir, mientras no se diseñe el paquete turístico, no puede determinarse su valor, no puede haber criterios, factores y ponderaciones establecidos en las bases que no sean evaluables, son estos los que permiten conformar necesariamente la oferta técnica y económica.

Agrega que la empresa adjudicataria incumplió todos y cada uno de los valores totales de temporada media, sin que ninguno de dichos valores alcance el valor mínimo de 10 % establecido en el N°4 de la cláusula Décima de las Bases de Licitación, siendo estos muchos más altos que el máximo valor permitido.

WLHXGFTYPX

Añade que pese a quedar demostrado que la adjudicataria incumplió con aspectos esenciales de su oferta y que la propia sentencia recoge, se desestimó, sobre el fundamento que no serían elementos evaluables.

En la misma línea de lo ya expuesto señala que, avalando la inconsistencia de la oferta presentada por la adjudicataria, es que con posterioridad a su adjudicación SERNATUR, en uso y abuso de sus facultades, sancionó sendas adecuaciones y ajustes a la oferta de la empresa adjudicataria, aprobando el "primer plan de trabajo del programa vacaciones tercera edad lo solicitado por la adjudicataria en carta de fecha 18 de agosto de 2017 y aprobado por la contraparte técnica mediante memorándum N°278 de misma fecha, siendo autorizado mediante Resolución exenta N° 445, de fecha 21 de agosto de 2017, y que contiene, entre otros factores el ajuste de los valores totales temporada media, cupos regulares y sociales, y el porcentaje de subsidio en temporada media para esto últimos…"

Lo arbitrario e ilegal, agrega, es que el tribunal tampoco consideró que dicha readecuación escapó a lo permitido en las propias Bases, ya que de esta forma se permitió se corrigiera sustancialmente la oferta del adjudicatario con posterioridad, lo que consecuentemente repercutió en forma negativa en la distribución de los cupos, sus rentabilidades y, por tanto, en la capacidad del operador de presentar una oferta con mayor o menor número de pasajeros y diferentes valores de venta o copago.

Añade que la oferta presentada por la empresa adjudicataria no era real, y más allá que no se ajustó a las bases, se agravó por el comportamiento posterior de SERNATUR al permitir su modificación para que se condiga con las Bases.

Confirma que hubo una desatención del Honorable Tribunal de entrar a conocer realmente el fondo del asunto discutido, y sólo se amparó en aspectos formales para rechazar la demanda, violando nuevamente entre otros el principio de igualdad de los oferentes y estricta sujeción a las bases.

El reclamante argumenta que otro aspecto que la sentencia desestima con grave arbitrariedad e ilegalidad, es el ítem de estadía y alojamiento contenido en las Bases de Licitación, pues señala que la adjudicataria no

WLHXGFTYPX

cumplió con este ítem, desde el momento que ofertó destinos con estadías inferiores a las establecidas en las Bases.

Señala que la sentencia yerra con clara falta y abuso, al desestimar que los incumplimientos de la empresa adjudicada reducen los costos asociados a cada paquete, lo que hace que la oferta de la empresa adjudicada parezca más conveniente, a pesar de presentar severos vicios, los que no fueron advertidos ni por la Comisión de Evaluación, ni por el Tribunal, incurriendo así en actos arbitrarios y con abierta contravención a los instrumentos obligatorios del proceso de licitación.

Un cuarto aspecto reprochable según el reclamante, es el valor de copago de los monitores de cupos sociales. La empresa no especificó valores de copago y subsidio de los monitores en su oferta, lo que es un grave incumplimiento de las disposiciones de las Bases, que, de conformidad a las mismas y las normas aplicables a las licitaciones, impide que se considere que la empresa adjudicada ha cumplido con los requisitos necesarios para la asignación de puntaje. Lo anterior no lo considera la sentencia y avala una actuación arbitraria que atenta contra el principio de igualdad de los oferentes.

Señala lo que SERNATUR ha hecho, y que el tribunal avala en la sentencia, es desestimar la oferta presentada por su parte en materia de alimentación, por supuestamente haber incumplido sólo uno de los requisitos exigidos, lo que configura por parte del tribunal una actuación carente de toda sustentación lógica. Agrega que se confirma una vez más la clara y abierta arbitrariedad y discrecionalidad del actuar de la Comisión Evaluadora y del Honorable Tribunal, en que en igualdad de condiciones, asigna puntajes diferentes, sin sustento lógico, racional y objetivo.

Sobre la materia de oferta de trasporte, el reclamante expresa que el Honorable Tribunal avala el hecho que la comisión asignó a su representada, de forma completamente arbitraria e injustificada un puntaje de 0 puntos por no haber cumplido, supuestamente, con lo exigido en las Bases Técnicas al no haber acompañado el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de SERNATUR respecto a LATAM Airlines Group, no obstante conocer que este no se encontraba inscrito.

WLHXGFTYPX

Señala que en otra licitación a pesar de no acompañar dicho certificado, de igual forma le asignaron 3 puntos, situación que en este caso no ocurrió y fue asignado un total de 0 puntos. Con esta conducta arbitraria, señala el reclamante, permitió que no se considerara el resto de los criterios de evaluación en la oferta de transporte, ya que justificándose en la ausencia del referido certificado, no se evalúa el resto de los componentes de la oferta de su representada.

Sostiene que la sentencia respalda una actuación caprichosa de la Comisión Evaluadora, en que a diferencia de la oferta de mi representada que contenía oferta en transporte aéreo la oferta de la empresa adjudicataria no contiene oferta en dicho ítem, debiendo haber sido asignado mayor puntaje a la oferta de su representada.

Afirma que, de acuerdo a los antecedentes acompañado en el proceso, la oferta efectuada por su representada no fue evaluada de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y que los hechos posteriores confirman la improcedencia de la adjudicación hecha a la empresa adjudicataria, que no cumplía y hasta esta fecha sigue incumpliendo con las exigencias y condiciones establecidas en las bases de licitación.

Agrega que el Honorable Tribunal al dictar su sentencia actuó de forma ilegal y arbitraria.

Añade que queda claro que el Honorable Tribunal al fallar del modo que lo hizo, se ha apartado de la razón y la ley. En sus actuaciones el Honorable Tribunal desconoce que la adjudicataria incumplió las bases de licitación y que la oferta debió haberse declarado inadmisible en virtud del principio de Estricta Sujeción a las Bases, por otra parte discrimina a su representado al desestimar toda la prueba aportada en el proceso y acoger las tachas de sus testigos.

TERCERO: Que en relación a la prueba testimonial se debe señalar que al acoger las tachas presentadas por la demandada en contra de los testigos de la reclamante, el Tribunal se ha limitado a dar aplicación a lo dispuesto en el 385 del Código de Procedimiento Civil, por lo que su pronunciamiento no puede ser calificado de arbitrario e ilegal.

Que, de igual forma, la decisión de no acoger las tachas formuladas respecto a los miembros de la Comisión Evaluadora, basado en el estatuto

WLHXGFTYPX

legal de los funcionarios públicos, tampoco evidencia una arbitrariedad e ilegalidad, más aun considerando que estas declaraciones no fueron tomadas en cuenta al momento de resolver la impugnación.

CUARTO: Que, como una cuestión general, se debe tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19.880, aplicable en la especie, que consagra el principio de no formalización de los actos administrativos, los errores formales no invalidan el acto cuando no recae sobre elementos esenciales del mismo.

Tanto la jurisprudencia como la doctrina administrativa han manifestado que el principio de libre concurrencia de los participantes, establecido en el inciso segundo del artículo 9° de la ley N° 18.575, persigue considerar las ofertas de todos los proponentes que han cumplido con los pliegos de condiciones, sin que la existencia de errores sin trascendencia y no esenciales implique que queden fuera de concurso. Por otra parte, de acuerdo a la misma jurisprudencia y doctrina, en lo relativo al principio de no formalización, el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicio a particulares. Merece la pena insistir en ello, el vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado.

Que el principio de apego irrestricto a las bases de licitación cede frente a los principios antes señalados, que privilegian la libre concurrencia y la no formalización. Por otra parte, lo que en este caso las bases consideran un requisito esencial, cuya omisión traería aparejada la invalidación, es la presentación de la boleta fuera del plazo y lugar estipulado para ese fin, exigencia que no alcanza a la glosa.

QUINTO: Que también se deberá considerar, en relación con la evaluación de las ofertas, que ésta contempla tres etapas: Verificación de Antecedentes Generales de la Propuesta, Evaluación Oferta Técnica y Económica y Evaluación final.

La Evaluación de la Oferta Técnica (80%) y Económica (20%) se regula en el artículo décimo segundo de las Bases de Licitación.

WLHXGFTYPX

En la evaluación de la oferta económica (20%), de acuerdo a lo que señala la disposición citada, la oferta que presente el menor valor de subsidio promedio en temporada baja y en temporada media tendrá el máximo puntaje (5) y las demás una nota proporcional.

En este caso el menor valor y por ende la máxima nota la obtiene la empresa adjudicada.

Con relación a la evaluación de la oferta técnica (80%), la misma se desglosa en trece puntos: Presentación de los antecedentes y documentos solicitados en las Bases de Licitación; Oferta de alojamiento; Alimentación; Transporte; Excursiones y actividades recreativas; Guías de Turismo; Protección de Salud; Desarrollo Regional; Innovación; Experiencia de la empresa en el trabajo con grupos; Calificación del equipo de trabajo; Total de pasajeros y Total de pasajeros temporada baja.

Estos ítems tienen un puntaje de evaluación detallado en las bases que va de 0 a 5 puntos, siendo la puntuación "0" cuando la oferta no cumple con las exigencias de las Bases Técnicas.

SEXTO: Que, por último, se deberá tener en consideración que la Comisión de Evaluadora dejó establecido que en las ofertas de las dos empresas participantes se observan errores evaluables y no evaluables, tales como ausencias de certificados, omisión de antecedentes, valores de subsidios y copago, entre otros. En el caso de aquellos evaluables, afectaron directamente la asignación de puntaje, otorgándose calificación "0" en los respectivos criterios a ambas empresas.

Por lo anterior, señala la comisión, el oferente que resulte adjudicado deberá aceptar regirse por el artículo cuarto de las bases administrativas, denominado "Aceptación de las Bases", debiendo ajustar algunos aspectos técnicos de su oferta de acuerdo con lo establecido en las bases de licitación.

SEPTIMO: Teniendo en consideración lo señalado en los tres motivos precedentes, corresponde analizar lo que dice relación con la primera de las eventuales irregularidades denunciadas referida a la boleta de garantía de seriedad de la oferta.

Que de acuerdo a lo que se observa la glosa de la boleta entregada señala "Garantía de seriedad de la oferta de acuerdo a las especificaciones de la cláusula octava de las bases de licitación pública aprobada a través de

WLHXGFTYPX

resolución exenta N° 222 de fecha 11 de mayo de 2017", debiendo decir, de acuerdo a la cláusula octava "para garantizar la seriedad de la oferta de licitación ID N° 1591-14-LR17", cumpliendo dicha boleta con todos los requisitos esenciales que indicaba la cláusula octava de las Bases.

En el caso en análisis, la omisión denunciada reviste un carácter meramente formal y no constituye un error esencial que afecte la validez de la oferta, puesto que no guarda relación con aspectos objeto de evaluación, ni ha significado privilegiar a uno de los oferentes en perjuicio de los demás, puesto que la boleta ingresada identificaba el mismo proceso de licitación, de acuerdo a la cláusula ya referida, por lo que la misma cumplía con lo exigido por las bases, en sus aspectos esenciales.

El reclamante hace hincapié en el hecho de que el servicio licitante haya solicitado posteriormente el cambio de la boleta y que el Tribunal señale que ello obedece al uso de facultades contempladas en las Bases de Licitación. Agrega que ello repugna cuando se señala en una sentencia de un Tribunal de la República que no fundamenta sus dichos y se ampara en meras formalidades.

En relación a lo anterior, baste señalar que perfectamente el servicio pudo no solicitar el cambio de la boleta, puesto que aquella cumplía con sus elementos esenciales y que el Tribunal fundamenta su decisión sin ampararse en meras formalidades, como sí lo hace el recurrente, atendido que el presunto vicio denunciado es de carácter no esencial.

No yerra, en consecuencia, el Tribunal de Contratación al resolver como lo ha hecho, considerando, además lo señalado en la motivación tercera de esta sentencia.

OCTAVO: En relación con la "Estructura paquetes turísticos, montos máximos de cobro, por subsidio y copago, en lo que se refiere a "valores totales temporada media, cupos regulares", valores totales temporada media, cupos sociales" y "valores subsidio temporada media, cupos sociales", señala la reclamante que la empresa adjudicataria no habría cumplido con las exigencias de las bases de acuerdo con lo que se ha expresado en la parte expositiva de esta sentencia.

WLHXGFTYPX

Que conforme a lo señalado en el motivo cuarto y considerando la oferta económica de las dos empresas, aparece que la puntación máxima (5) le corresponde a la adjudicaría por considerar el menor valor de subsidio.

Que si bien, como lo reconoce la demandada, la oferta de la adjudicataria contenía algunos aspectos que no se ajustan a las bases completamente, referidos al cuadro resumen de origen destino con su respectivo valor de co-pago y subsidio, estos aspectos no estaban comprendidos en la fórmula a evaluar establecida en las Base y en el Anexo C, más aun considerando que el artículo 10 N° 12 de las Bases Técnicas establece el monto de valores de copago, los que además –y por tal razón- no se debían contemplar en el Anexo C, de oferta económica.

Expresa el reclamante que el fallo sostiene y que corresponde reprochar, que las Bases de Licitación no constituyen elementos válidos para la evaluación de las ofertas, aun cuando deben ser consideradas para la preparación de las mismas. Agrega que no puede haber criterios, factores y ponderaciones establecidas en las bases que no sean evaluables.

Que lo anterior implica un reproche al Tribunal de Contratación por haberse apegado a las Bases. En efecto son las Bases las que determinan qué factores serán considerados para evaluar las ofertas y no el Tribunal. Por lo que el reclamo, al revés de lo que dice defender, pretende alterar los factores de evaluación que expresamente las bases han contemplado.

En cuanto a que la oferta presentada por Latitud 90 S.A., contiene algunos aspectos que no se ajustan completamente a la bases, los cuales corresponden a elementos no evaluables ni puntuables, de acuerdo a las propias Bases de Licitación, señala el reclamante que esto es complejo y grave, y que el Tribunal hace suya la defensa del servicio, puesto que de ser así, no se entiende qué razón o motivo existe para solicitar en las bases especificaciones técnicas y económicas, si en definitiva estas no serán evaluadas y ello confirma la absoluta discrecionalidad de las actuaciones del fallo impugnado. Como se observa, nuevamente la reclamante apunta a las Bases de Licitación, conocidas por éste cuando participó en la Licitación. El Tribunal no puede alterar, crear o adicionar elementos evaluables, debiendo limitarse a verificar aquellos que las bases contemplan, lo que en este caso hizo.

WLHXGFTYPX

Se señala como arbitrario e ilegal que el Tribunal no haya considerado que el servicio licitante permitió con posterioridad que el adjudicatario corrigiera sustancialmente su oferta, que no entró a conocer el fondo del asunto y solo se amparó en aspectos formales para rechazar la demanda, violando entre otros el principio de igualdad de oferentes y estricta sujeción a las bases.

Que al respecto se debe señalar que el párrafo final de la cláusula décima de las Bases de Licitación establece la posibilidad, durante la ejecución del contrato, de modificar el N° de cupos y distribución de cupos sociales por región de origen y comuna de destino realizada en la oferta. Por lo que dicha situación estaba autorizada en las bases y cualquiera que haya sido el adjudicatario habría tenido la misma posibilidad, por lo que no puede entenderse que exista afectación del principio de igualdad de oferentes, siempre que no se altere los valores ofertados en cuanto al número de cupos en consideración al valor promedio de subsidio para el total de paquetes de temporada media y el total de paquetes en temporada baja, lo que no se ha probado que haya ocurrido.

El tribunal, en consecuencia, no ha incurrido en una arbitrariedad e ilegalidad, puesto que precisamente ha dado cumplimiento irrestricto a la posibilidad que contemplaban las bases al respecto.

NOVENO: Respecto al otorgamiento indebido de puntaje en la duración de la estadía y alojamiento, en la definición de las regiones de origen de los cupos sociales y regulares y en la ausencia de especificación de los valores de copago y monitores, estas alegaciones deben ser rechazadas, considerando lo establecido en las bases administrativas.

En efecto, y respecto del alojamiento, las bases de licitación detallan las exigencias en la cláusula décima cuarta de las Bases Técnicas y la evaluación de la misma en el numeral 2 de la cláusula décima segunda de las Bases Administrativas, otorgándosele un punto, puesto que satisfacía los requerimientos técnicos.

La alegación de la demandante en relación con los tiempos de estadía y el alojamiento, no era puntuable.

Que nuevamente el reclamo parece apuntar a eventuales deficiencias de las Bases de Licitación, respecto de las cuales el Tribunal no tiene

WLHXGFTYPX

competencia o injerencia, debiendo este limitarse a los parámetros de evaluación definidos en estas.

DECIMO: En cuanto a incluir el copago por concepto de monitores en los cupos sociales, de acuerdo con lo que señala el numeral noveno de la cláusula décima, ello solo puede ser exigible si en la oferta se consideraban monitores, lo que de acuerdo con la cláusula sexta era facultativo para el oferente. Por lo que al no ser considerados tampoco se debía, obviamente, señalar el copago respetivo.

La reclamante señala que la consideración al respecto de la sentencia es claramente discrecional y arbitraria, puesto que se trataría de hacer ver como una opción el incluir monitores en la oferta, cuestión de la que discrepa.

Que el párrafo tercero del numeral 2 de la Cláusula Sexta de las Bases Técnicas, señala que "cada grupo social podrá viajar con un monitor", lo que evidencia que no era obligatorio incluirlos sino opcional.

Nuevamente el Tribunal se ha apegado a las exigencias de las Bases, por lo que su fallo no puede ser calificado de arbitrario e ilegal.

DECIMO PRIMERO: En relación con la alegación formulada por el reclamante de que se otorgaron puntajes inferiores a su oferta en los rubros de alimentación y transporte, corresponde analizar dicho aserto a la luz de las Bases de Licitación.

Para estos efectos se debe tener presente lo establecido en la cláusula décimo segunda de las Bases Administrativas "Evaluación de la Oferta Técnica" y las cláusulas décimo tercera y décimo quinta, de las Bases Técnicas, que establecían las exigencias al respecto.

En relación con el rubro alimentación basta señalar que el reclamante no acompañó tres de los certificados exigidos, por lo que la puntuación otorgada por la Comisión se encuentra conforme al pliego del concurso.

Que las Bases Administrativas señalan en el numeral 3 de la cláusula décima segunda que si la oferta no cumple con lo exigido en las bases técnica la puntuación es "0", por lo que tanto la Comisión de Evaluación como el Tribunal solo han aplicado las Bases.

Que efectivamente el párrafo sexto de la cláusula decima segunda permite acompañar certificados omitidos en la presentación de la oferta con

WLHXGFTYPX

posterioridad, cosa que admite el reclamante que hizo, lo que no permite alterar la pauta de evaluación ya referida.

En relación con el ítem transporte, su oferta obtuvo "0" puntaje por no acompañar el certificado de inscripción en el Registro nacional de Prestadores Sernatur de LATAM Airlines Group, el cual era obligatorio, misma situación que ocurre con la propia adjudicataria, por lo que, de acuerdo con lo señalado en el motivo quinto, este factor no tiene influencia en la evaluación final.

Por lo expuesto no se observa un actuar arbitrario e ilegal del Servicio licitante al evaluar y adjudicar la propuesta pública de que se trata, ni del Tribunal de Contratación al rechazar la demanda.

II.- En relación al reclamo de Sernatur

DECIMO SEGUNDO: Expresa la reclamante que Novojet Chile Ltda., debió ser condenada en costas por haber sido totalmente vencida en el juicio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por disposición del artículo 27 de la Ley N° 19.886.

Agrega que la demandante no tuvo ningún motivo plausible para litigar y que la denuncia obedeció más bien a una postura de aversión en contra del servicio licitante, por haber perdido la licitación después de muchos años de haberse adjudicado el programa materia del presente proceso.

Indica que la denuncia carece de fundamento y que en un escrito de téngase presente, más que aportar ideas para resolver el juicio, ofende descaradamente a la comisión evaluadora con calificativos irreproducibles, poniendo en dudad su calidad ética.

Por último, agrega que el servicio debió emplear horas de funcionarios en la preparación de respuestas a los extensos e infundados puntos que denunció la reclamante, sumado a cuatro jornadas completas que importantes funcionarios del servicio ocuparon en declarar en el proceso, dejando de atender la labores propias en cumplimiento de funciones públicas llamados por ley a satisfacer.

DECIMO TERCERO: Que la norma mencionada por el reclamante, esto es, el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil,

WLHXGFTYPX

establece que el Tribunal eximirá de las costas a la parte vencida si en opinión de este ha tenido motivo plausible para litigar, lo que así fue considerado por el Tribunal, por lo que su actuación se ajusta a derecho.

Que, por lo demás, la preparación de respuestas a un proceso en el que se ve envuelto un servicio que efectúa licitaciones públicas, así como concurrir a declarar al Tribunal sobre el tema, no puede considerarse como ajeno a las obligaciones de los funcionarios del mismo.

Con lo relacionado y visto, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 19.886, se declara que:

1°.- Se rechaza, sin costas, el Recurso de Reclamación interpuesto a fojas 701, por don Cristian Mir Balmaceda, en representación de Novojet Chile Limitada, respecto de la sentencia dictada por el Tribunal de Contratación Pública, de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, que rola de fojas 663 a 695, la que se confirma en esta parte.

2°.- Se rechaza, sin costas, el Recurso de Reclamación interpuesto a fojas 701, por don Andrés Hassen Rosales, en representación de Sernatur, en contra de la referida sentencia, la que se confirma en esta parte.

Regístrese y comuníquese.

Rol Corte N° 221-2018

Redacción del abogado Integrante Sr. Jorge Norambuena Hernández.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra (S) señora María Luisa Riesco Larraín y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández. No firma la Ministro (S) señora Riesco por encontrarse ausente. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

WLHXGFTYPX

OMAR ANTONIO ASTUDILLO CONTRERAS
MINISTRO
Fecha: 13/08/2018 12:08:19

JORGE BENJAMIN NORAMBUENA HERNANDEZ
ABOGADO
Fecha: 13/08/2018 11:16:26

WLHXGFTYPX

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Omar Antonio Astudillo C. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, trece de agosto de dos mil dieciocho.

En Santiago, a trece de agosto de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa.
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl.